מכלל דעבד כשר [א]אמר רב אסי אמר רבי יוחנן [א]אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין מתקיף לה ר' אלעזר טעמא במילתא דליתיה הא במילתא דאיתיה כשר והא עובד כוכבים והא כותי דאיתנהו בתורת תרומה דנפשייהו דתנן [ב][ב]העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם תרומתם תרומה ותנן [ג][ג]עובד כוכבים שתרם של ישראל אפי' ברשות אין תרומתו תרומה מאי טעמא לאו משום דכתיב [ד](אתם) [1]גם אתם מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל [ה]אמרי דבי ר' ינאי לא [ד]מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין ואע"פ ששנינו [ו]הרי את שפחה וולדך בן חורין אם היתה עוברה זכתה לו מאי אם היתה עוברה זכתה לו כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר ר' יוחנן תרתי [ז]אמר [ה]נראים דברים [ח]שהעבד מקבל גט לחבירו מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלו ואם לחשך אדם לומר זו הלכה שנויה אם היתה עוברה זכתה לו אמור לו שני גדולי הדור פירשו את הדבר ר' זירא ור' שמואל בר רב יצחק חד אמר הא מני רבי היא דאמר [ט]המשחרר חצי עבדו קנה וחד אמר מאי טעמא דרבי בהא קסבר [י]עובר ירך אמו הוא ונעשה כמי שהקנה לה אחד מאבריה: **מתני'** [יא][ו]אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה [יב]מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח [יג]האשה [ז]עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם: **גמ'** והתניא [ח]כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה כך אין נאמנות להביא גיטה אמר רב יוסף לא קשיא כאן בארץ כאן בחו"ל בארץ דלאו אדיבורה דידה קא סמכינן מהימנא בחו"ל דאדיבורה דידה קא סמכינן לא מהימנא א"ל אביי אדרבה [ט]איפכא מסתברא בארץ דאי אתי בעל מערער משגחינן ביה דאיכא למימר לקלקולא קא מיכוונה לא מהימנא בחוצה לארץ דאי אתי בעל מערער לא משגחינן ביה מהימנא תניא כוותיה דאביי ר"ש בן אלעזר אומר משום ר"ע [יד]אשה נאמנת להביא גיטה מק"ו ומה נשים שאמרו חכמים אין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה היא שנאמנת לומר מת בעלה אינו דין שנאמנת להביא גיטה

וממקום

מכלל דעבד כשר. וכי היכי דכשר להבאה להיות שליח להתגרש[טו] כך כשר לקבלה להיות שליח להתגרש שאין חילוק טעם ביניהם: **הא במילתא דאיתיה.** כגון תרומה שאסור לעבד לאכול טבל ואם יש לו טבל שניתן לו ע"מ שאין לרבו רשות בו מפריש תרומה הימנו ותרומתו תרומה דעבד כאשה בכל מצות ותימא נמי דכשר להיות שליח לתרום: **שתרמו את שלהן תרומתן תרומה.** ואסורה לזרים דסבר אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מקדושת מעשר[טז]. והקדש העובד כוכבים הקדש כדילפי' (חולין דף יג:) מאיש איש[יז] לרבות את העובדי כוכבי' שנודרים נדרים ונדבות כישראל: **אפילו ברשותו.** של ישראל שעשאו שליח אין תרומתו תרומה: **מאי טעמא.** אינה תרומה: **לאו משום.** דשליחות דתרומה דכתיב כן תרימו גם אתם ודרשינן מדמצי למכתב אתם וכתב גם אתם לרבות שלוחכם ואיתקש שליח לשולחו בהאי קרא למימר דמה אתם בני ישראל אף שלוחכם ישראל ומהאי מיעוטא איכא למעוטי נמי לעבד שתרם את של ישראל ברשות: **לא מה אתם בני ברית.** מהולים ובאו בברית מצות: **אף שלוחכם בני ברית.** לאפוקי עובד כוכבים אבל עבד בן ברית הוא דכתיב (דברים כט) מחוטב עציך וגו': **ואף ע"פ ששנינו.** בברייתא במס' תמורה האומר לשפחתו הרי את שפחה וולדך בן חורין אם היתה עוברה זכתה לו לעובר בקבלת גט זה להיות משוחרר: **מאי אם היתה עוברה.** מה ענין שחרור אצל גט אשה דקאמר אע"פ ששנינו הא ודאי בתורת שחרור איתיה: **ר' יוחנן תרתי אמר.** חדא הא דגט אשה ועוד אחריתי ואמילתא אחריתי קאמר אע"פ והיינו מילתא אחריתי נראין דברים שהעבד מקבל גט שחרור לחבירו: **מיד רבו של חבירו.** שאין רבו שלו דכיון דעבד איתיה בתורת שחרור שליח נמי מצי מיהוי: **אבל לא מיד רבו שלו.** אם שניהם של איש אחד דיד עבד כיד רבו דמי וכשמסרו גט בידו לא יצא גט מרשותו. ואע"ג דעבד מקבל גט לעצמו התם הוא דגיטו וידו באים כאחד דשיחרורא דידיה הוא אבל לאחרינא לא: **ואם לחשך אדם.** באזנך להקשות ולומר הרי שנויה היא שאף מיד רבו שלו מקבלו לחבירו ששנינו אם היתה עוברה זכתה לו אלמא שפחה זו מקבלתו לצורך עוברה מיד רבה: **המשחרר חצי עבדו קנה.** העבד אותו חצי: **וחד אמר.** מוסיף ומסיים פירוש הדבר: **מאי טעמא דרבי בהא.** הא לא חצי עבדו הוא דתרי גופי נינהו: **קסבר עובר ירך אמו הוא.** והוה ליה כחצי גופה: **מתני' חמותה ובת חמותה כו'.** בכולהו מפרש ביבמות[יח] דסניין לה ומכוונות לקלקלה ואין נאמנות להעידה שמת בעלה: **יבמתה.** אשת אחי בעלה שונאה אותה ויראה ממנה שמא ימות אחד משני בעליהן בלא בנים ויהו צרות זו לזו: **ומה בין גט למיתה.** דאמיתה לא מהימנין ואגט מהימנין: **גמ' בארץ.** שאינה צריכה לומר בפני נכתב: **דאי אתי בעל מערער.** ואמר לא כתבתיו: **משגחינן ביה.** שהרי לא נתקיים בבית דין ואיכא למימר שזו מתכוונת לכך שתתקלקל: **בחוצה לארץ.** שהצריכוה לומר בפני נכתב וזהו קיומו ותו לא חיישינן לערעור ואי מערער לא מהימן:

וממקום

אין העבד נעשה שליח כו'. וא"ת ומתניתין ליתני עבד וכל שכן עובד כוכבים וללישנא דאמר ר' יוחנן לעיל זו אין תורה ניחא דנקט עובד כוכבים למידק דלענין כתיבה אפילו עובד כוכבים כשר אבל להך לישנא דמוקי ר' יוחנן כר"א קשה מהך דר' יוחנן דהכא ואור"ת דנקט עובד כוכבים לאשמועי' עובד כוכבים ונתגייר פסול אע"פ שבאותה שעה היתה דעתו להתגייר דהוי בעובד כוכבים רבותא טפי מבעבד שאין בידו להשתחרר: **לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין.** והא דמתגרשת בעבד שלה היינו מטעם אחר: **העובד כוכבים והכותי שתרמו כו'.** פי' בקונט' דקסבר אין קנין לעובד כוכבים ונראה לר"י דאפילו למ"ד [לקמן מז.] יש קנין משכחת לה[א] כשגדלה שליש ביד ישראל וקנה ממנו עובד כוכבים ולא מיפטר מטעם[ב] לוקח לתבואת זרעך קרינא ביה כיון שגדלה הרבה ביד עובד כוכבים אי נמי כשזרעה העובד כוכבים ומכרה לישראל וגדלה שליש וחזר[ג] וקנאה ממנו ועוד דפי' ר"ת בספ"ק דבכורות (דף יא: ד"ה טבלים) דלא מיפטר לוקח היכא דלקח קודם שנתמרח אי נמי[יט] בחכר שדה מישראל חייב הגדל בו בתרומה ואפי' יש קנין לעובד כוכבים: **תרומתו תרומה.** והא דאמרי' בזבחים בפ' ב"ש (דף מה.) ופ"ק דתמורה (דף ג:) דקדשי עובדי כוכבים אין בהן משום מעילה ומפרש טעמא משום דילפינן חטא חטא מתרומה ובתרומה כתיב בני ישראל[ד] אתיא כר' שמעון דפליג הכא בסיפא[ה] ובריש פרק שני דקידושין (דף מא:) מייתי לה: **ותנן עובד כוכבים שתרם את של ישראל כו'.** הוה מצי לשנויי דאתיא כרבי שמעון דסבר דליתא בתרומה דנפשיה בפרק שני דקדושין (דף מא:) אלא דעדיפא מיניה משני: **מה אתם בני ברית.** וא"ת דבפ"ב דקידושין (גז"ש) משמע דלרבי שמעון לא איצטריך ליה למידרש מה אתם בני ברית ומוקי לה לדרשא אחריתי וא"כ לדידיה מנא לן הא דקי"ל בכל דוכתי דעובד כוכבים לאו בר שליחות הוא לענין זכיה ורבית בפ' איזהו נשך (ב"מ דף עא:) וי"ל דמ"מ כיון דדרשי' שליחות מתרומה מגם אתם ומינה ילפינן בעלמא מסתמא דלא מרבינן בעלמא אלא דומיא דאתם: **מאי טעמא דרבי גרסי'.** ולא גרסי' דר' יוחנן דבהערל (יבמות דף עח.) סבר ר' יוחנן דעובר לאו ירך אמו הוא וכן מוכח סוגיא התם: **ונעשה כמי שהקנה לה אחד מאבריה.** תימה לר"י היתה עוברה היאך זכתה לו אע"ג דירך אמו הוא כיון דידה היא כיד רבה שלא שיחרר אלא העובר ואפילו שיחרר כולה חוץ מידה לא הוה לה לזכות לו דכשמשחרר כולה יש לה כח לזכות[ו] משום דגיטה וידה באין כאחד כדאמרינן בפרק קמא דקידושין (דף כג.)[ז]: **אדרבה איפכא מיסתברא.** ורב יוסף סבר דמ"מ [כ]יכולה לקלקלה בחו"ל ע"י[ח] עדים וראיה שלא שלח לה הגט:

והא

עין משפט
נר מצוה

צ א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו [ופ"ג מהל' אישות ה"ב] סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

צא ב מיי' פ"ד מהלכות תרומות הל' טו [טוש"ע יו"ד סימן שלא סעיף מד]:

צב ג מיי' שם הל' ג:

צג ד מיי' שם הל"א [ופ"ג מהל' אישות ה"ו] ופ"ב מהל' שלוחין הל' א סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' קפח סעיף א:

צד ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח טוש"ע י"ד סימן רסז סעיף נה:

צה ו מיי' פ"ז מהלכות גירושין הלכה ו סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

צו ז מיי' שם הל' כג טוש"ע שם סעיף יג:

צז ח מיי' שם הל' ג:

צח ט מיי' שם והלכה ו סמג שם טוש"ע שם סעיף א:

* * *

תורה אור השלם

1. כֵּן תָּרִימוּ גַם אַתֶּם תְּרוּמַת יְיָ מִכֹּל מַעְשְׂרֹתֵיכֶם אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּנְתַתֶּם מִמֶּנּוּ אֶת תְּרוּמַת יְיָ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן: במדבר יח כח

* * *

פסקי רי"ד

אמר רב אסי אמר רבי יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לא שליח להולכה ולא שליח לקבלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין ומתני' דקתני נכרי לאו למעוטי עבד דעבד ונכרי לענין גיטין וקידושין שוין הם וראיתי כתוב במקצת ספרים עבד דעלמא דלאו דידיה ולאו דידה ולכאורה נ"ל דהיא גירסא יפה דדוקא עבד דעלמא לא חזי למיהוי שליח לא לקבלה ולא להולכה אבל עבד דאשה הוי שליח לקבלה דיד עבד כיד אשה דמיא וכשקבלו העבד כאילו קבלתו האשה ועבד דאיש נמי הוי שליח להולכה דידו כיד רבו דמי וכשנותנו לאשה כאילו רבו נתנו לה אבל לאו מילתא היא דאע"ג דאמרי' דעבד כיד רבו דמיא לא שיהא שלוחו אלא כחצירו דומה ואילו שם הבעל הגט בחצירו ואמר לאשה טלי גיטיך מחצרי כלום היא מגורשת גם מיד עבדו נמי אינה מגורשת. ועבד דאשה כחצרה דמי וקי"ל (לעיל כא.) חצר מהלכת לא קנה אך אם היה כפות ואשה עומדת בצדו דומיא דחצרה דבעי' והיא שעומדת בצד חצרה כדאמרי' לקמן בפרק הזורק (עח.) הוא דהויא מגורשת אבל שתאמר לו האשה קבל לי גיטי בלא כפות ובלא שתעמוד בצדו בתורת שליח אינה מגורשת הלכך גירסא משבשתא היא דבכל עבד אמרי' דאינו נעשה שליח לא לקבלה ולא להולכה ואפילו בעבד דידהו. א"ר יוחנן נראין הדברים שהעבד מקבל גט שחרור לחבירו מיד רבו של חבירו שאינו רבו שלו שלא היו שניהם עבדים לרב אחד דכיון דעבד איתיה בתורת שחרור שלוחא נמי מצי מיהוי אבל לא מיד רבו שלו אם שניהם של איש אחד דיד עבד כיד רבו דמיא וכשמסרו בידו לא יצא גט מרשותו דדמי כאילו מונח בתיבתו ואע"ג דעבד מקבל גט לעצמו התם הוא דגיטו וידו באין כא' דשחרורא דידיה הוא אבל לאחרים לא: **מתני'** אף הנשים שאין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהגט כתב מוכיח: האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם: פי' ביבמות בהאשה שלום (קיז.) מפרש למה אלו הנשים שונאות אותה ומתכוונות לקלקלה ובעבור זה אינן נאמנות לומר מת בעלה אבל לגבי גט שכתבו מוכיח והוא ראיה בידם שהבעל נתנו להן הן נאמנות ולכולי האי לא

מסורת הש"ס

א) קדושין מא:, ב) שם מא: תרומות פרק ג משנה ט, ג) שם פ"א מ"א [שבת קנג:], ד) [נראה כמיותר], ה) קדושין מא:, ו) תמורה כה., ז) בכת"י חדא הך דאמרן ואידך, ח) שם כה: ע"ש קדושין כג:, ט) תמורה כה: ע"ש לקמן מא:, י) [חולין נח. וש"נ], יא) [לקמן סב.], יב) יבמות כה. קיז., יג) לעיל ה. לקמן סב:, יד) [תוספ' פ"ב יבמות קכב., טו) [לגרס רש"ש], טז) [לקמן מז.], יז) [ויקרא כב], יח) [דף קיז.], יט) צ"ל בשכר. רש"ש, כ) [צ"ל יכולים],

* * *

מוסף רש"י

שתרמו משלהם תרומתם תרומה. ליאסר לזרים, דקסבר אין קנין לעכו"ם בא"י להפקיע, ומירוח עכו"ם אינו פוטר מן התרומה, ובמנחות (סז.) יליף לה טעמא מדגנך דגנך תרי זימני, למעוטי דיגון עכו"ם ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (קדושין מא:). **אם היתה עוברה זכתה לו.** ויצא הולד לחירות (תמורה כה.). **מיד רבו של חבירו.** שאינו רבו שלו, דלגבי ההוא גברא יש לו יד לעבד זה שהוא שליח לקבל את הגט, הואיל וזה אינו רבו (שם כה:). **אבל לא מיד רבו שלו.** אם היו שניהם של איש אחד (קדושין כג:) ששניהם עבדים לאיש אחד ואין חבירו משוחרר, שהרי הרב לא השליך גט השחרור מידו, דהואיל ונתנו לעבדו כמי שנתנו בתפוסתו דמי (תמורה כה:). **המשחרר חצי עבדו קנה.** לחציו והוי חציו בן חורין ואע"פ שלא שחררו כולו יש לו יד לקבל את גיטו, דגיטו וידו באין כאחד (שם). **נאמנות להביא את גיטה.** ממדינת הים ואע"ג דעלייהו סמכינן דצריכות לומר בפני נכתב ובפני נחתם (יבמות קיז. וכעי"ז שם כה.). **שהכתב מוכיח.** ולאו עלה סמכינן כל כך (שם כה.) וסמכינן אעיקר כתבא (שם קיז.). **אשה נאמנת להביא גיטה.** ממדינת הים ואע"פ שצריכים אנו למאמר פיה שתאמר בפני נכתב ונחתם, דאפילו אדם כשר הביאו צריך לומר כן (שם קכב.).

* * *

מוסף תוספות

א. שתבואתו חייב בתרומה. תוס' קידושין מא: ד"ה העובד. ב. 'זרעך', ולא. תוס' קידושין מא: ד"ה העובד. ג. הגוי. תוס' הרא"ש. ד. ולא גוים. וי"ל. תוס' הרא"ש. ה. דהך מתני'. תוס' הרא"ש. ו. שטר בקבלת[ה]. תוס' הרא"ש. ז. [ועי' רמב"ן ד"ה ונעשה כמי, שיטמ"ק ד"ה הא מני, פי' הר"ן ד"ה ואם לחשך שתי']. ח. שיביא הבעל. תוס' הרא"ש.

* * *

פסקי רי"ד (המשך)

חיישינן שמא הם זייפוהו וכתבוהו שאפילו אם הם זייפוה הרי הן מתקיימות אותו ואי אתי בעל ומערער לא משגחי' ביה כדאמרינן (לעיל ג.) א"כ לא יוכלו לקלקלה ומ"ה הן נאמנות: והתניא כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה כך אין נאמנות להביא גיטה ואסיק אביי בארץ שאינן צריכין לומר כלום ואי אתי בעל ומערער משגחי' ביה איכא למימר לקלקולה מכווני ולא מהימני ושמא הם זייפוהו וכתבו אותו כדי לקלקלה אבל בחו"ל שהן צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם ואי אתי בעל ומערער לא משגחי' ביה שכבר נתקיים הגט על פיהן נאמנות שהרי אינן יכולות לקלקלה וכל זמן שאינן יכולות לקלקלה הרי הן נאמנות ככל הנשים והימנוה רבנן כבי תרי כדין כל שליח: תניא כותיה דאביי דמוקי מתני' בחו"ל. ר"ש בן אלעזר אומר משום ר' עקיבא אשה נאמנת להביא גיטה מק"ו ומה נשים שאמרו חכמים אין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה זו שנאמנת לומר מת בעלה אינו דין שנאמנת להביא גיטה: